

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2156/2535

นาง บุญ เทียม สุวรรณ อัคร  
นาย สุวิทย์ เฉลิมลาภอนันต์

โจทก์  
จำเลย

ป.ร.ษฎ.กร มาตรา 113

หนังสือสัญญาค้ำประกันที่จำเลยทำไว้แก่โจทก์ ไม่ได้ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์  
มาแต่ต้น แต่เมื่อโจทก์อ้างตนเองเป็นพยานเข้าเบิกความ โจทก์ได้อ้างส่งหนังสือ  
สัญญาดังกล่าวเป็นพยาน โดยได้ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนบริบูรณ์ตามกฎหมายและ  
ศาลได้รับรวมสำนวนไว้แล้วจึงรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีได้โดยไม่จำเป็นต้องเสีย  
อากรเพิ่มตามมาตรา 113 แห่งประมวลรัษฎากรให้ครบถ้วน

---

โจทก์ฟ้องว่า นางอาภรณ์ ทองคำกุล ได้กู้ยืมเงินโจทก์ไปโดยมีจำเลยเป็นผู้ค้ำ  
ประกัน เมื่อครบกำหนดชำระหนี้นางอาภรณ์ผิดนัด ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินพร้อม  
ดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยทำสัญญาค้ำประกันให้โจทก์โจทก์ชี้แจงว่าแก้ไข  
สัญญาค้ำประกันที่จำเลยทำให้นางอาภรณ์มาเป็นชื่อโจทก์โดยผลการ เอกสารดัง  
กล่าวจึงเป็นเอกสารปลอม ขอให้ยกฟ้อง

## ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยเป็นผู้ค้ำประกันหนี้แก่โจทก์ตามฟ้อง ตามเอกสารหมาย จ.1 จำเลยฎีกาว่าเอกสารหมาย จ.1 ไม่ปิดอาการแสดมภ์บริบูรณ์ เพราะโจทก์ปิดอาการแสดมภ์เมื่อพ้น 90 วัน นับแต่วันต้องปิดอาการแสดมภ์โดยมิได้เสียอาการเพิ่มเติมต้องห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีนั้น เห็นว่า เมื่อโจทก์อ้างตนเองเป็นพยานเข้าเบิกความ โจทก์ได้อ้างส่งเอกสารหมาย จ.1 เป็นพยานซึ่งเอกสารดังกล่าวได้ปิดอาการแสดมภ์ครบถ้วนบริบูรณ์ตามกฎหมายและศาลชั้นต้นได้รับรวมสำนวนไว้แล้ว จึงรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีได้โดยไม่จำเป็นต้องเสียอาการเพิ่มตามมาตรา 113 แห่งประมวลรัษฎากรให้ครบถ้วนก่อน ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 2"

พิพากษายืน

(เรียงธรรม ลัดพลี-วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตราสารที่ระบุไว้ในบัญชีอาการแสดมภ์ลักษณะ 2 หมวด 6 ของประมวลรัษฎากร ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 28 ตราสารนั้นจะต้องปิดแสดมภ์บริบูรณ์ตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชี

ดังกล่าว (ประมวลรัษฎากรมาตรา 104) มิฉะนั้น จะต้องเสียเงินเพิ่มอากรตามที่  
ประมวลรัษฎากรมาตรา 113 และ 114 ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้จะใช้ต้นฉบับ คู่ฉบับ  
คู่ฉีก หรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้จนกว่าจะได้เสียอากร  
โดยปิดแสตมป์ครบจำนวนตามอัตราในบัญชีอากรแสตมป์และขีดฆ่าแล้ว (ประมวล  
รัษฎากร มาตรา 118) ปัญหาก็คือจะต้องเสียเงินเพิ่มอากรตามมาตรา 113 หรือ 114  
ด้วยหรือไม่ จึงจะใช้ต้นฉบับคู่ฉบับ คู่ฉีก หรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานใน  
คดีแพ่งได้มาตรา 118 ใช้ถ้อยคำว่า "ตราสารใดไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์จะใช้ต้นฉบับคู่  
ฉบับ คู่ฉีก หรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้จนกว่าจะได้เสีย  
อากรโดยปิดแสตมป์ครบจำนวนตามอัตราในบัญชีท้ายหมวดนี้และขีดฆ่าแล้ว แต่  
ทั้งนี้ไม่เป็นการเสื่อมสิทธิที่จะเรียกเงินเพิ่มอากรตามมาตรา 113 และมาตรา 114"  
ถ้อยคำนี้หมายความว่าเมื่อมีการปิดแสตมป์ครบจำนวนตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชี  
อากรแสตมป์และขีดฆ่าแล้ว ก็ใช้ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ฉีก หรือสำเนาตราสารนั้นเป็น  
พยานหลักฐานในคดีแพ่งได้ แต่การปิดแสตมป์ครบจำนวนและขีดฆ่าแล้วเช่นนี้ก็ไม่ใช่  
เป็นเหตุให้ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มอากรตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 113 และ 114 ตราสาร  
นั้นยังต้องเสียเงินเพิ่มอากรอยู่ แต่เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรม  
สรรพากรซึ่งเป็นฝ่ายบริหารจะต้องเรียกเก็บ มิใช่หน้าที่ของศาลซึ่งเป็นฝ่ายตุลาการ  
ฉะนั้น ตราสารใดที่มีได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์ แต่ต่อมาได้ปิดแสตมป์ครบจำนวนและขีด  
ฆ่าแล้วจึงใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่ามีการเสียเงินเพิ่ม  
อากรแล้วหรือไม่ คำวินิจฉัยของศาลฎีกาในคดีนี้จึงน่าจะถูกต้องแล้ว ชัยสิทธิ์ ตราฐ  
ธรรม